

**HỘI KIỂM TOÁN VIÊN
HÀNH NGHỀ VIỆT NAM**

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐỀ KIỂM TRA (THI THỬ)
MÔN: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP**

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

CÂU 1: Theo quy định của LDN 2014 những loại tài sản nào có thể được dùng để góp vốn thành lập DN? Việc định giá và chuyển quyền sở hữu đối với các tài sản góp vốn được quy định như thế nào?

CÂU 2: Theo anh, chị những nhận định sau đây là Đúng hay Sai? Giải thích.

- Theo Luật Cạnh tranh 2018, căn cứ để xác định vị trí thống lĩnh thị trường của một doanh nghiệp là xem xét thị phần của doanh nghiệp đó trên thị trường liên quan.
- Miễn, giảm thuế là một biện pháp hỗ trợ đầu tư vào những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.
- Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn có quyền tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh một cách độc lập.
- Theo Bộ luật lao động 2012, hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ áp dụng khi người lao động vi phạm pháp luật hình sự.

CÂU 3: Công ty cổ phần Minh Long được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 20/1/2017, với 06 cổ đông, sở hữu 10.000 Cổ phần phổ thông (CPPT), 4.500 Cổ phần ưu đãi biểu quyết (CPUĐBQ), 4.000 Cổ phần ưu đãi cổ tức (CPUĐCT) và 1.500 Cổ phần ưu đãi hoàn lại (CPUĐHL). Số cổ phần của cổ đông như sau:

Cổ đông	CPPT	CPUĐBQ	CPUĐCT	CPUĐHL
A			1.000	
B	5.000	1.500		
C	1.000		1.000	1.000
D		500	1.000	500

E	1.500	500	500	
F	2.500	2.000	500	

(Lưu ý: 1 CPUDBQ tương ứng 2 phiếu biểu quyết). Hỏi:

- Những cổ đông nào có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông?
- Tính tổng số phiếu biểu quyết tối thiểu để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 được triệu tập hợp lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.
- Giả sử cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không triệu tập được vào lần 1, vậy nếu tại lần triệu tập thứ 2, chỉ có 3 cổ đông dự họp là B,C và E. Vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 có hợp lệ không? Tại sao?

CÂU 4: Công ty Đông Kinh là một công ty TNHH có trụ sở chính tại thành phố H; được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 9/2015. Đến năm 2017, công ty gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, dẫn đến làm ăn thua lỗ. Tháng 9/2017; khi thụ lý vụ việc tranh chấp nợ giữa công ty Đông Kinh với Ngân hàng B; Tòa án nhân dân (TAND) có thẩm quyền phát hiện công ty Đông Kinh lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

- Sau khi phát hiện công ty Đông Kinh mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, TAND có quyền ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty không? Vì sao?
- Giả sử rằng, công ty Đông Kinh bị TAND có thẩm quyền ra quyết định mở thủ tục phá sản vào ngày 10/12/2017 (sau khi thụ lý đơn khởi kiện của một số chủ nợ); sau đó xảy ra một số sự kiện pháp lý sau:
 - Ngày 15/12/2017 tất cả các chủ nợ (đã nộp đơn kiện yêu cầu phá sản công ty Đông Kinh) đã nộp đơn đề nghị Tòa án cho rút lại đơn và ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản nhưng Tòa án không chấp nhận và vẫn tiếp tục giải quyết vụ phá sản. Nhận định về cách xử lý của Tòa án.
 - Ngày 16/02/2018 công ty Đông Kinh thanh toán 500 triệu đồng (VND) cho DNTN A (chủ nợ không có bảo đảm) sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Quản tài viên. Việc thanh toán trên có đúng theo quy định của Luật Phá sản 2014 không?

CÂU 5: Ngày 04.4.2018, Công ty Cổ phần Long Hưng có trụ sở chính tại Quận 5 TP. Hồ chí Minh và Công ty TNHH Minh Khánh có trụ sở chính tại TP Nha trang, tỉnh Khánh Hòa, ký kết hợp đồng với nội dung sau: Công ty Long Hưng bán cho Công ty Minh Khánh một lô hàng máy may 1000 cái, trị giá 900 triệu đồng, ngày giao hàng là 05.6.2018; phương thức thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi giao đủ hàng. Địa điểm nhận hàng là tại kho của Công ty Minh Khánh tại TP. Nha trang. Trong hợp đồng không có ghi nhận về điều khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại nếu có vi phạm hợp đồng.

Ngày 05.6.2018, Công ty Long Hưng chỉ giao được 500 cái máy may; số còn lại, hẹn 15 ngày sau sẽ giao. Do Công ty Minh Khánh đã ký hợp đồng bán cho Công ty H lô hàng máy may 1000 cái, ngày giao hàng cho Công ty này là 08.6.2018. Vì thế, Công ty Minh Khánh phải mua gấp

số máy may còn thiếu của Công ty A để giao kịp hàng với giá đắt hơn giá mua của Công ty Long Hưng là 30.000 đ/máy may. Ngày 10.6.2018, Công ty Minh Khánh gửi công văn yêu cầu Công ty Long Hưng nộp phạt 72 triệu đồng và bồi thường 30 triệu đồng tiền thiệt hại do việc mua hàng giá cao của Công ty A. *Hỏi:*

- a. Công ty Minh Khánh có quyền yêu cầu Công ty Long Hưng chịu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại như yêu cầu nêu trên không? Tại sao?
- b. Nếu Công ty Minh Khánh muốn khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp với Công ty Long Hưng thì tòa án nào có thẩm quyền giải quyết?

-----/-----